天津奥普铝业有限公司“5•27” 物体打击事故调查报告

发布日期：2021-10-07　来源：天津市西青区应急管理局

2021年5月27日8时50分许，位于天津市西青区杨柳青新华道220号的天津奥普铝业有限公司院内，废品收购人员陈*根（自然人）在组织人员扌发生一起物体打击事故，造成陈*（陈*根之子）死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号）和《天津市安全生产条例》经府批准，2021年6月3日由区应急管理局牵头成立事故调查组，事故调查组由区总工会、公安西青分局、区人社局、区工信局、区市场监管局、杨柳青请区纪委监委参加。调查组组长由区应急管理局局长李宏昌担任。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证和综合分析，查明了事故发生的伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故议。

一、基本情况

（一）相关单位情况

天津市隆庆集团有限公司，企业类型：有限责任公司(法人独资)，注册地：天津市南开区渭水道12号，法定代表人：邢*国，注册资本：33,51立日期：1988年9月27日，营业期限：1988年9月27日至无固定期限，统一社会信用代码：911200001036279X8，行业类别：皮革、毛皮、羽毛及其制范围：仓储(危险品除外)；自有设备租赁、劳务、衡器修理；房屋租赁（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。（依法须经批准的项目后方可开展经营活动）

天津元通医疗科技有限公司，企业类型：有限责任公司，注册地：天津市西青区杨柳青镇新华道220号院内5号，法定代表人：庞*，注册资本币，成立日期：2020年3月2日，营业期限：2020年3月2日至无固定期限，统一社会信用代码：91120111MA06Y3XP0J，行业类别：皮革、毛皮、羽毛及经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用口罩（非医用）销售；日用口罩（非医用）生产；发；医护人员防护用品批发；第二类医疗器械零售；劳动保护用品销售；劳动保护用品生产；第一类医疗器械批发等（除依法须经批准的项目外，凭开展经营活动）。许可项目：第二类医疗器械生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；第三类医疗器械生产；医疗器械互联网信息服务；第三Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售；消毒器械生产等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可

天津奥普铝业有限公司，企业类型：有限责任公司(自然人独资)，注册地：西青区杨柳青新华道220号，法定代表人：李*涛，注册资本：1,16立日期：2003年4月23日，营业期限：2003年4月23日至2033年4月22日，统一社会信用代码：911201117491090915，行业类别：铝压延加工、铝合金电机及机壳、环保设备、污泥脱水设备、风电设备、发电设备、汽车配件、石油化工机械、建筑机械、五金制品、塑料制品、管道及配件、非标机械机械制造；有色金属焊接；房屋租赁；房地产中介服务；物业服务；从事广告业务；普通货运等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开

（二）合同签订情况

1. 房屋（场院）租赁合同

合同编号：（2020）（隆庆）租字第55号

出租人（甲方）：天津市隆庆集团有限公司

承租人（乙方）：天津元通医疗科技有限公司

租赁期限：房屋（场院）租赁期限自2021年1月1日至2022年12月31日

合同内容：甲方将坐落于西青区杨柳青镇新华路西房屋（场院）租赁给乙方。出租房屋建筑面积995平方米。乙方所承租房屋（场院）用于口罩

2. 房屋租赁合同

出租人（甲方）：天津元通医疗科技有限公司

承租人（乙方）：天津奥普铝业有限公司

租赁期限：房屋（场院）租赁期限自2021年3月1日至2022年2月28日

合同内容：甲方将坐落于西青区杨柳青镇新华道220号院内北头厂房及附属房屋租赁给乙方。出租房屋建筑面积995平方米。乙方承租后用于经

（三）事故死亡人员基本情况

陈*，男，27岁，初中文化，自然人，陈*根之子。

（四）事故相关人员基本情况

陈*根，男，58岁，自然人，陈军之父。

郭*喜，男，56岁，自然人，此次独臂吊拆除作业中负责热切割作业，无焊接与热切割作业资格证书。

方*武，男，51岁，自然人，此次独臂吊拆除作业中小工。

李*涛，男，58岁，天津奥普铝业有限公司总经理。

王*仁，男，64岁，天津奥普铝业有限公司副总经理。

李*国，男，58岁，天津奥普铝业有限公司后勤主管。

（五）事故设备基本情况及交易过程

事发设备为一台独臂吊，该独臂吊无使用说明书，相关尺寸如下:

底座：1m*1m，底座用四个地脚螺栓固定

立柱：高5.14m（其中有效提升高度5m），立柱（圆柱体）直径0.34m

曲臂：长4.34m

额定载重：1ton

2018年，陈*根以包院式收购废品的方式收购杨柳青九街一停产企业厂区废品，因与王*仁相识，为获取更高利益，陈*根就电话联系王*仁，让
的物品，王*仁到现场查看后，经与李*涛协商，以8500元的价格与陈*根达成口头协议（未签订书面协议），由天津奥普铝业有限公司收购其中的三
轮机和一块铸铁平板。

双方协商同意后，王*仁安排人员将三台独臂吊拆除运至天津奥普铝业有限公司厂区，将其中两台安装在天津奥普铝业有限公司机加工车间，
库，但天津奥普铝业有限公司实际一直并未支付8500元的约定购置款，陈*根为方便在天津奥普铝业有限公司收购废品，便同意其公司欠款行为。
产，两台独臂吊天津奥普铝业有限公司实际使用时间约半年。

因企业停产，独臂吊也不再继续使用，期间王*仁在李*涛许可下便与陈*根协商（口头约定，未签订书面协议），将三台独臂吊及一台旧的砂轮
铁板外加一部分废品作为使用补偿，抵消8500元欠款。陈*根表示同意。

二、事故经过、救援情况及死亡结论

（一）事故经过

2019年底，因散乱污企业清理，天津奥普铝业有限公司被要求关停，天津奥普铝业有限公司停产，并陆续将厂区内设备清空。事发前天津奥普
清理厂区废品，2021年5月23日，王*仁打电话给陈*根，让其来收购厂房清理的废品。23日-26日，陈*根陆续在天津奥普铝业有限公司收购废品。26
完王*仁后，决定按照之前约定于27日来拉走独臂吊等物品。

5月27日，陈*根找到一名卡车司机驾驶东风（6.8米）半挂车，一名小工（方*武），一名切割工（郭*喜），还有其子陈*来到天津奥普铝业
吊，上午8时15分许开始拆除作业，现场由陈*根负责管理，郭*喜负责切割独臂吊地脚螺栓，切除地脚螺栓后独臂吊失去固定装置自然倾倒， 方*
杂。拆除车间北侧独臂吊时一切正常，8时30分许，天津奥普铝业有限公司后勤主管李*国在车间门口看了一眼随即离开，此时车间北侧的独臂吊已拆
铝业有限公司未有人员在现场监管。8时50分许拆除车间南侧的独臂吊时，独臂吊向东侧倾覆时砸中陈*，事故发生。

（二）应急救援情况

事故发生后，陈*根等人将陈军从独臂吊下方救出，陈*根随即拨打120急救电话，但由于无法描述具体位置，陈*根便自行驾驶车辆将陈军送往
经抢救无效死亡。本次事故应急救援工作反应迅速，处置基本合理。

（三）死亡结论

根据天津市公安西青分局物证鉴定所出具的法医学尸体检验鉴定书（津公西技鉴字［2021］第00282号）：陈*符合身体受到巨大钝性外力作
亡。

三、事故原因和性质

（一）直接原因

郭*喜在切割完独臂吊四个地脚螺栓后，独臂吊失去固定装置倾覆砸中陈*致其受到巨大钝性外力作用致创伤性休克死亡是本次事故发生的直接

（二）间接原因

1. 陈*根组织人员进行独臂吊拆除作业前未制定《拆除施工方案》，施工前无法按照拆除方案对工人进行安全技术交底，盲目野蛮施工，现场
工现场进行危险因素辨识，未给工人配备劳动防护用品，各项防护措施不到位，导致事故发生。

2. 郭*喜，无资质从事特种作业，未经正规特种作业人员培训，违反了焊接与热切割作业规程（在对独臂吊固定用地脚螺栓进行切割时，未采
止独臂吊失去固定点倾倒砸伤或压伤他人），盲目作业、冒险作业，导致事故发生。

3. 天津奥普铝业有限公司落实企业安全生产主体责任不到位。一是未根据公司实际情况建立、健全安全生产责任制，未根据公司实际情况制
度、动火作业审批制度等安全管理制度。二是将在其厂区内尚未拆除的独臂吊的拆除作业默许由不具备安全生产条件的陈*根自行实施，未对陈*根等
知，未能及时发现并制止陈定根等人违章冒险作业行为，导致事故发生。

（三）事故性质

经现场勘察和调查取证，此次事故是一起生产安全责任事故。本次事故存在自然人陈*根迟报。

四、处理建议

（一）司法机关处理的有关责任人

1. 郭*喜，涉嫌违章冒险作业，建议公安机关对其涉嫌刑事犯罪行为立案侦查。（天津市公安局西青分局已于2021年6月10日对涉嫌违章冒险
审。）

2. 陈*根，作为此次拆除作业的组织者，在不具备安全生产条件的情况下组织人员进行独臂吊拆除作业，导致事故发生，对事故发生负有责任
其涉嫌刑事犯罪行为立案侦查。

（二）对责任单位处理建议

天津奥普铝业有限公司未根据公司实际情况建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度，将在其厂区内尚未拆除的独臂吊的拆除作业默许
条件的陈定根自行实施，未对陈定根等人彻底实施安全告知，未能及时发现并制止陈定根等人违章冒险作业行为，导致事故发生，违反了《中华人
法》第四条、第四十六条第一款，对事故发生负有责任，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项，建议西青区应急管理局给予
公司相应行政处罚。

（三）对相关责任人处理的建议

李*涛，作为天津奥普铝业有限公司总经理，未根据公司实际情况建立、健全本单位安全生产责任制，未履行《中华人民共和国安全生产法》规人的安全生产管理职责，违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（一）项，导致发生生产安全事故，对事故发生负有责任，根据《中华人法》第九十二条第（一）项，建议西青区应急管理局给予李*涛上年度年收入30%的行政处罚。

五、事故防范措施建议

（一）天津奥普铝业有限公司要严格遵守《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的要求，全面落实安全生产主体责任，加强对公司的安全

1. 要按照相关规定及公司实际情况建立健全安全生产责任制及考核机制，逐级、逐岗位签订安全生产责任书，明确各岗位的安全生产职责。

2. 要按照相关规定及根据公司实际情况制定本单位制定的安全生产规章制度并严格落实，做好外来单位和人员的安全生产管理工作。

3. 要按照相关规定将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给具备安全生产条件或者相应资质的单位。

（二）天津市隆庆集团有限公司要认真吸取事故教训，全面落实企业安全生产主体责任，严格规范国有企业厂房出租管理，加强对承租方的安

2021年7月23日

扫一扫在手机打开当前页

市政府部门网站 ﹀ 区县政府网站 ﹀ 其他网站